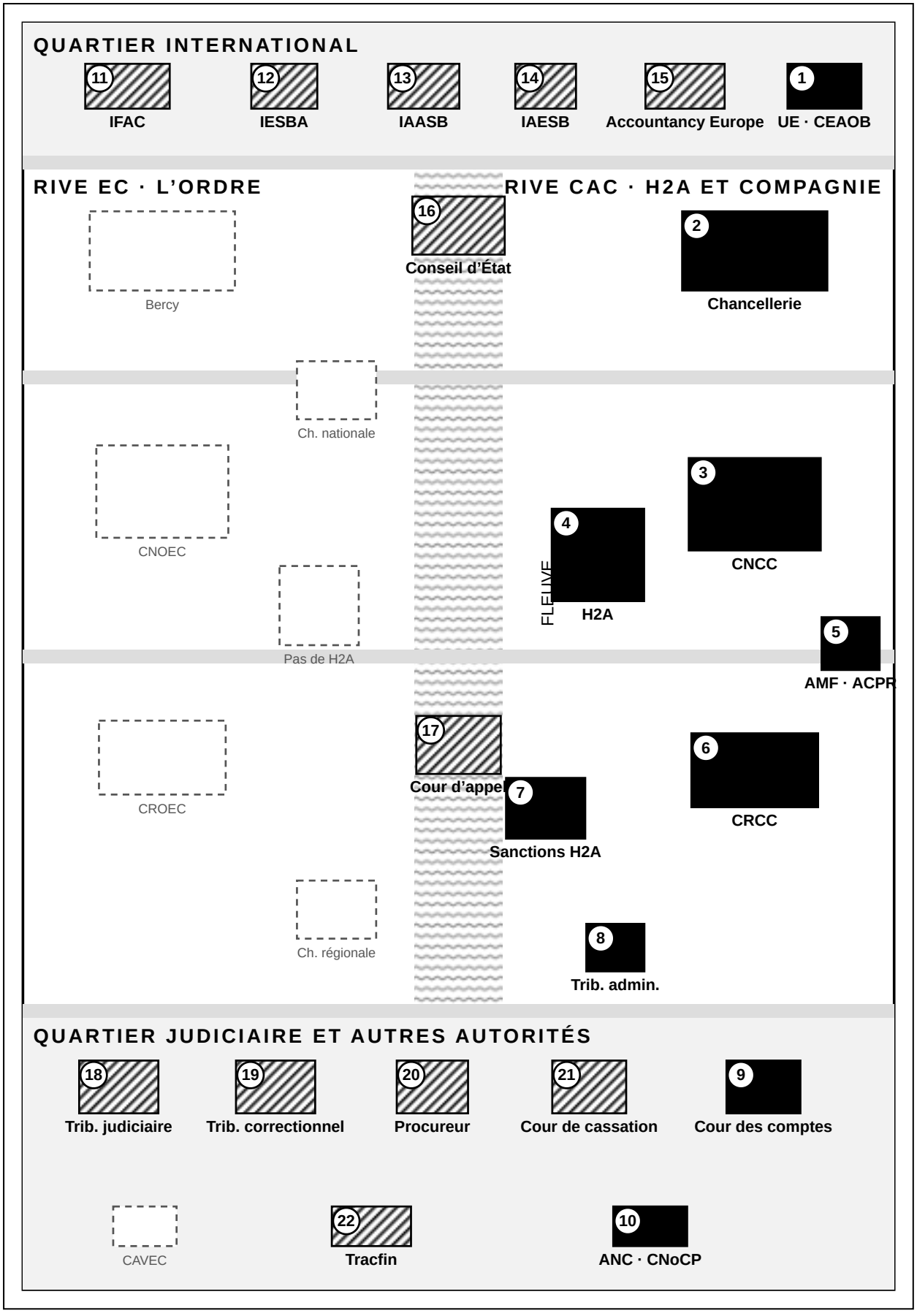
La ville des institutions · Commissaire aux comptes

Plan de la ville : les bâtiments de la profession en noir et numérotés, les bâtiments communs hachurés, ceux de l'autre profession en pointillé. Chaque numéro renvoie à une annotation qui replace la fiche, les personnes et les chiffres dans le bâtiment.



Commissaire aux comptes · Commun aux deux professions · Autre profession (non annoté)

Annotations · Commissaire aux comptes

1 Union européenne · CEAOB

INTERNATIONAL · JUMEAU : PAS DE H2A

Directives et règlement du contrôle légal ; coopération des superviseurs européens.

Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes

Qui : 3 × CEAOB

- **Le bureau des textes** : **Directive 2006/43/CE**, modifiée par la **directive 2014/56/UE** : contrôle légal des comptes dans l'UE. **Règlement (UE) 537/2014** : exigences propres aux **EIP** (services interdits, …
- **Le CEAOB** : Comité des organes européens de supervision de l'audit : la **H2A** y **coopère** avec ses homologues et avec les autorités de pays tiers.

⚠ Ces textes visent le **CAC** ; l'**EC** n'a pas d'équivalent européen contraignant.

2 Ministère de la Justice

TUTELLE · JUMEAU : BERCY

Garde des Sceaux : la CNCC est placée auprès de lui ; il homologue les normes de la H2A.

Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes

Qui : Garde des Sceaux

- **Le garde des Sceaux** : **Homologue par arrêté** les **NEP** adoptées par la H2A, ainsi que les **conventions de délégation** H2A → CNCC. Il peut **demander l'élaboration d'une NEP**. Il **regroupe** les compagni…
- **Ce qu'il ne fait pas** : Il **ne saisit pas** le rapporteur général de la H2A (la liste des auteurs de saisine ne le comprend pas) et il n'adopte pas lui-même les normes : il les **homologue**.
- **Au passage** : C'est aussi lui qui désigne le **magistrat président de la chambre nationale de discipline** des experts-comptables, parmi les présidents de chambre de la **cour d'appel de Paris**.

⚠ **Homologue** (CAC) ≠ **agrée** (EC) : deux verbes, deux ministres.

3 Compagnie nationale des CAC

INSTANCE NATIONALE · JUMEAU : CNOEC

Établissement d'utilité publique auprès du garde des Sceaux : représente, forme, contrôle par délégation.

Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes

Qui : Président de la CNCC · 17 × Président de CRCC · 21 × CAC d'EIP élu · 21 × CAC non-EIP élu

60 membres · 4 ans · 30 sièges EIP + 30 non-EIP

- **Le Conseil national (salle des 60)** : **60 membres** désignés pour **4 ans** : **tous les présidents de CRCC** plus des CAC élus ; **moitié** CAC d'EIP, **moitié** CAC sans mandat d'EIP (**30 sièges par collège**, présidents d…
- **Mission** : **Représente** la profession, concourt au **bon exercice**, à la **surveillance** et à la **défense** des intérêts, assure la **formation**. Peut **demander l'élaboration d'une NEP** (comm…
- **Services délégués par la H2A** : Par **conventions homologuées par arrêté** (2017, 19 mai 2023, 2 juillet 2026) : **contrôles d'activité des CAC sans mandat d'EIP** et **suivi de la formation continue**. La H2A garde la *…

⚠ **Aucune sanction** n'est prononcée ici : la discipline du CAC est à la **H2A**.

4 Haute autorité de l’audit

SUPERVISION PUBLIQUE · JUMEAU : PAS DE H2A

Autorité publique indépendante (ex-H3C) : liste, normes, contrôles, enquêtes, sanctions.

Fiche : Supervision publique et contrôle d'activité du commissaire aux comptes

Qui : Président (Cour de cassation) · 5 × CE · Cour des comptes · AMF · ACPR · Trésor · 2 × Personnalité qualifiée · 2 × Ancien CAC · Rapporteur général · 2 × Contrôleur

depuis le 1er janvier 2024 · commission : 1 magistrat + 4 qualifiés · nommés 6 ans, renouvelables 1 fois · prescription 6 ans

- **Rez-de-chaussée : la liste** : **Inscription** des CAC et **tenue de la liste**, par la H2A **elle-même** (déléguée à la CNCC de 2017 à 2020). Recours devant le **tribunal administratif**. **Avis** sur une question de d…
- **1er étage : les normes** : Adopte les **NEP**, le code de déontologie et les normes de contrôle interne de qualité, **homologués par arrêté du garde des Sceaux**. **Deux commissions de normalisation** (durabilité ; …
- **2e étage : direction des contrôles** : **Contrôleurs salariés** de la H2A pour les CAC d’**EIP** ; les CAC **sans mandat d’EIP** sont contrôlés par la **CNCC par délégation**. Blanchiment découvert en contrôle : **les contrôleu…

⚠ La H2A **n’adopte pas** la déontologie des EC et ne juge **jamais** un expert-comptable pour son activité d’EC.

5 AMF et ACPR

AUTORITÉS DE MARCHÉ

Voisines de la H2A : elles peuvent demander une NEP, saisir le rapporteur général, demander un relèvement.

Fiche : Supervision publique et contrôle d'activité du commissaire aux comptes

Qui : Président de l’AMF · ACPR

- **Le président de l’AMF** : Peut **demander l’élaboration d’une NEP**, **saisir le rapporteur général** de la H2A et **demander le relèvement** d’un CAC d’une entité cotée. Le **secret professionnel** du CAC est **le…
- **L’ACPR** : Rôle comparable pour les **banques** et les **assurances**. Des membres de l’AMF et de l’ACPR siègent au **collège** de la H2A.

⚠ Rien d’équivalent côté EC : aucune autorité de marché ne surveille l’expert-comptable.

6 Compagnie régionale des CAC

INSTANCE RÉGIONALE · JUMEAU : CROEC

Dans le ressort des cours d’appel : représentation, conciliation, dérogations au barème.

Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes

Qui : Président de la CRCC · 21 × Élu

17 CRCC depuis le 1er nov. 2020 (33 avant) · 22 membres au plus · dérogation sous 15 jours · conciliation 3 mois

- **Le conseil régional (22 sièges au plus)** : **22** est l’effectif maximal d’un conseil régional (compagnie d’au moins 900 membres), **pas un nombre de compagnies**. **Électeurs** : CAC **personnes physiques** inscrits, **à jour de c…
- **Le bureau du président** : Statue sous **15 jours** sur la **dérogation au barème** d’heures (recours sous 10 jours devant le président de la CNCC) ; **concilie** les **co-commissaires** et les litiges d’**honoraire…
- **Secrétariat des mandats** : Toute **nomination** à un mandat lui est **notifiée sous 8 jours** (lettre recommandée ou voie électronique).

⚠ Chez l’EC, le **serment** se prête au conseil régional ; chez le CAC, devant le **premier président de la cour d’appel**.

7 Commission des sanctions de la H2A

DISCIPLINE · JUGE UNIQUE · JUMEAU : CH. RÉGIONALE

Séparée du collège qui poursuit : elle juge le CAC et homologue les compositions administratives.

Fiche : La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes)

Qui : Président (Cour de cassation) · Ancien CAC · Durabilité · 2 × Juridique · économique · financier

1 magistrat + 4 qualifiés · nommés 6 ans, renouvelables 1 fois · audience 2 mois après les griefs · simplifiée : 15 000 € max · prescription 6 ans

- **La salle d’audience** : Un **magistrat de la Cour de cassation** (président) et **4 personnes qualifiées** : un **ancien CAC**, une en **durabilité**, deux en matière **juridique, économique ou financière** ; nom…
- **Le bureau du président : procédure simplifiée** : Manquements **répétés, simples et établis** aux **obligations déclaratives** ou à la **formation continue** : le **président seul, sans débat**, prononce une **sanction pécuniaire** de **1…
- **Le guichet des compositions administratives** : Le **président de la H2A** propose, l’intéressé accepte, le **collège valide**, la commission **homologue**. Toute sanction **sauf la radiation** ; somme plafonnée à **50 000 €** (personne…

⚠ Aucun **expert-comptable**, aucun président de **CRCC** ou de la **CNCC** n’y siège.

8 Tribunal administratif

JURIDICTION · JUMEAU : CNOEC

Recours contre l'inscription ou le refus d'inscription sur la liste des CAC.

Fiche : Institutions : Ordre des EC ou H2A et CNCC

Qui : Juge administratif

- **Guichet** : La **liste** des CAC est tenue par la **H2A** ; contester une inscription ou un refus se fait devant la **juridiction administrative**. Chez l'EC, c'est le **commissaire du gouvernement** …

9 Cour des comptes

JURIDICTION FINANCIÈRE

Avec les chambres régionales des comptes : elle saisit le rapporteur général de la H2A.

Fiche : La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes)

Qui : Premier président

- **Le premier président** : Le **premier président de la Cour des comptes**, ou le président d'une **chambre régionale des comptes**, peut **saisir le rapporteur général** de la H2A, comme le procureur général et les…
- **Au collège de la H2A** : Des membres de la **Cour des comptes** siègent au collège, aux côtés du Conseil d'État, de l'AMF, de l'ACPR et du Trésor.

⚠ Rien d'équivalent côté EC : personne ne « saisit un rapporteur général », la plainte va à la **chambre régionale**.

10 ANC et CNoCP

NORMALISATION COMPTABLE

L'Autorité des normes comptables et le Conseil de normalisation des comptes publics peuvent demander une NEP.

Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes

Qui : 2 × ANC · CNoCP

- **Guichet des demandes de NEP** : Peuvent **demander l'élaboration d'une NEP** à la H2A (prises en compte dans son plan d'orientation) : le **garde des Sceaux**, l'**AMF**, l'**ACPR**, l'**Autorité des normes comptables**,…

⚠ Les normes **comptables** (ANC) ne sont pas les normes d'**exercice professionnel** (NEP, H2A).

11 IFAC

INTERNATIONAL

Fédération mondiale des professionnels comptables : le CNOEC et la CNCC en sont membres.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : 2 × CNOEC · CNCC

- **Hall : les membres** : L'**International Federation of Accountants** fédère les organisations professionnelles du monde entier ; le **Conseil national de l'Ordre** et la **CNCC** en sont **membres**. Elle héberg…
- **Recommandation reprise par l'Ordre** : La norme de formation **IES 7** inspire la recommandation de **120 heures sur 3 ans** (dont 20 par an) donnée par les conseils régionaux ; ce quantum ne figure dans aucun texte français.

⚠ L'IFAC ne rend **aucune norme obligatoire** en France : seules les NP agréées et les NEP homologuées s'imposent.

12 IESBA

INTERNATIONAL

Rédige le Code of Ethics international.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Rédacteur du Code of Ethics

- **Salle de rédaction** : L'**International Ethics Standards Board for Accountants** écrit le **Code of Ethics**. Sa typologie des menaces (**intérêt personnel, défense, familiarité, intimidation**) **ne figure ni …

⚠ Le code de déontologie des **EC** est pris par **décret** ; celui des **CAC** est adopté par la **H2A** et homologué par arrêté. Ni l'un ni l'autre n'est le code IESBA.

13 IAASB

INTERNATIONAL

Rédige les normes ISA, ISRE, ISAE et ISRS, qui inspirent les normes françaises.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Rédacteur des ISA

- **Salle de rédaction** : L'**International Auditing and Assurance Standards Board** rédige les **ISA** (audit), **ISRE 2400** (examen limité), **ISAE 3000/3400** (assurance), **ISRS 4400/4410** (procédures convenu…

⚠ Une NEP est **adoptée par la H2A** et **homologuée par arrêté** : l'IAASB n'intervient pas dans la chaîne française.

14 IAESB

INTERNATIONAL

Normes internationales de formation des professionnels comptables.

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Normes de formation

- **Salle de rédaction** : L'**International Accounting Education Standards Board** publie les normes de **formation** (IES), dont **IES 7** sur la formation continue.

15 Accountancy Europe

INTERNATIONAL

Fédération européenne de la profession (ex-FEE).

Fiche : Exercice de la profession d'expert-comptable

Qui : Accountancy Europe

- **Hall** : Ancienne **FEE** (Fédération des experts-comptables européens) : représentation de la profession auprès des institutions **européennes**. Rôle de représentation, pas de pouvoir normatif en…

16 Conseil d'État

JURIDICTION

Dernier recours des deux professions, mais pas de la même façon.

Fiche : Discipline : chambres de l'Ordre ou commission des sanctions

Qui : 3 × Conseiller d'État

- **Guichet EC** : **Recours en cassation** contre les décisions de la **chambre nationale de discipline**.
- **Guichet CAC** : **Recours de pleine juridiction** contre les décisions de la **commission des sanctions** de la H2A : par la personne sanctionnée, ou par le **président de la H2A** après accord du collège.

⚠ Cassation (EC) ≠ pleine juridiction (CAC).

17 Cour d'appel

JURIDICTION

Le CAC y prête serment ; son premier président désigne le magistrat qui préside la chambre régionale des EC.

Fiche : Exercice de la profession de commissaire aux comptes

Qui : Premier président

- **Salle des serments (CAC)** : Le CAC prête serment **devant le premier président de la cour d'appel** du ressort, **avant tout exercice**. L'EC, lui, jure devant le **conseil régional** de l'Ordre.
- **Cabinet du premier président (EC)** : Il **désigne le magistrat** de l'ordre judiciaire qui **préside la chambre régionale de discipline** des experts-comptables.
- **Au bout du couloir** : Le **relèvement de fonctions** d'un CAC (faute ou empêchement) est prononcé **par décision de justice**, à la demande des dirigeants, d'actionnaires (5 %), du CSE, du ministère public ou d…

⚠ Les CRCC sont établies dans le **ressort des cours d'appel** (17 après regroupements).

18 Tribunal judiciaire ou de commerce

RESPONSABILITÉ CIVILE

Réparer un préjudice : le client ou le tiers y poursuit l'EC comme le CAC.

Fiche : Les quatre responsabilités, EC et CAC

Qui : Juge civil

EC : 5 ans, réductible à 1 an · CAC : 3 ans, 10 ans pour un crime · faute + préjudice + lien

- **Guichet EC** : Responsabilité **contractuelle** envers le client (C. civ. 1231-1), **délictuelle** envers les tiers (1240-1241). **Obligation de moyens**. Prescription **5 ans** (C. civ. 2224), **réducti…
- **Guichet CAC** : Responsable envers l'**entité et les tiers** des fautes et négligences dans ses fonctions (ex L.822-17). Prescription **3 ans** à compter du fait, de sa **révélation** s'il a été dissimulé…
- **Le bureau des assurances** : Assurance RC **obligatoire** des deux côtés (contrat collectif de l'**Ordre** ; contrat collectif de la **CNCC**). Jamais couverts : **amendes pénales**, fautes **intentionnelles ou dolosi…

⚠ Le CAC n'est pas civilement responsable des infractions des **dirigeants**, sauf s'il les connaissait et ne les a pas signalées à l'**assemblée**.

19 Tribunal correctionnel

RESPONSABILITÉ PÉNALE

Punir une infraction : texte, acte, intention.

Fiche : Les quatre responsabilités, EC et CAC

Qui : Juge correctionnel

secret : 1 an, 15 000 € · CAC non-révélation : 5 ans, 75 000 € · incompatibilité CAC : 6 mois, 7 500 €

- **Box de l'EC** : **Auteur** : violation du **secret** (226-13), **blanchiment**, **faux**, escroquerie, abus de confiance, révélation d'une déclaration de soupçon au client, délit d'initié, participation à…
- **Box du CAC** : Délits **propres** : **informations mensongères** et **non-révélation** de faits délictueux (**5 ans, 75 000 €**), exercice **malgré une incompatibilité** (6 mois, 7 500 €), **usurpation d…
- **Panneau à l'entrée** : « **Négligence grave** », « faute professionnelle », « manquement au devoir de conseil » : **pas des délits**. Cumul possible avec les sanctions de la H2A, sous réserve du **non bis in ide…

⚠ L'**emprisonnement** n'est jamais une sanction disciplinaire.

20 Procureur de la République

MINISTÈRE PUBLIC · JUMEAU : TRACFIN

Le CAC lui révèle les faits délictueux ; l'EC n'y est pas tenu.

Fiche : Secret professionnel et signalements : qui dit quoi, à qui

Qui : Procureur

CAC : révélation obligatoire · EC : devoir de conseil, pas de révélation

- **Guichet CAC : la révélation** : Faits délictueux découverts **à l'occasion de sa mission ou prestation** (L.821-10) : **révéler au procureur**, **même régularisés** (un vol remboursé reste à révéler), même chez une entit…
- **Guichet EC : porte fermée** : **Pas d'obligation de révélation** : l'EC exerce son **devoir de conseil** (informer, mettre en garde, exiger), **refuse son concours** ou **interrompt** la mission. Le secret n'est pas op…
- **Le procureur général (H2A)** : Le **procureur général** près la cour d'appel compte parmi ceux qui **saisissent le rapporteur général** de la H2A. Le **ministère public** peut aussi demander le **relèvement** d'un CAC.

⚠ Révélation au procureur : **CAC seul**. Déclaration de soupçon à **Tracfin** : **les deux**.

21 Cour de cassation

JURIDICTION

Ses magistrats président le collège et la commission des sanctions de la H2A.

Fiche : La procédure de sanction de la H2A (commissaires aux comptes)

Qui : 2 × Magistrat de la Cour de cassation

- **Le bureau des détachements** : Un **magistrat de la Cour de cassation** préside le **collège** de la H2A ; un autre (conseiller ou président de chambre) préside la **commission des sanctions**. Chez l'EC, les chambres d…
- **La jurisprudence** : La **2e chambre civile** définit la faute **dolosive** (acte délibéré commis avec conscience du caractère inéluctable du dommage), exclue de l'assurance RC comme la faute **intentionnelle*…

⚠ Le dernier recours disciplinaire est le **Conseil d'État** (cassation pour l'EC, pleine juridiction pour le CAC), pas la Cour de cassation.

22 Tracfin

LCB-FT · JUMEAU : PROCUREUR

Reçoit la déclaration de soupçon de l'EC comme du CAC.

Fiche : Secret professionnel et signalements : qui dit quoi, à qui

Qui : 2 × Agent Tracfin

EC : NPLAB · CAC : NEP 9605 · documents conservés 5 ans

- **Guichet des déclarations** : **Déclaration de soupçon**, si possible **avant l'opération**. Chez l'**EC** : par l'EC **en charge de la mission**, personnellement, **sans copie au CROEC** ; le **correspondant Tracfin**…
- **Guichet des contrôleurs** : Blanchiment découvert pendant un contrôle : chez l'**EC**, le contrôleur informe le **comité LBC-FT de l'Ordre**, et **l'Ordre informe Tracfin** ; chez le **CAC**, **les contrôleurs** de l…
- **Les autres administrations** : Secret **non opposable** à l'**administration fiscale** (droit de communication, dans ses limites, EC) et aux autorités de marché (**AMF** ; **ACPR** pour le CAC). **Opposable à la CNIL** …

⚠ Le **correspondant Tracfin** ne déclare pas ; le **déclarant** est l'EC en charge ou le CAC signataire.